I. OBJETIVO

Establecer y ejecutar las actividades necesarias para el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la gestión ambiental de los proyectos, con base en la identificación de aspectos ambientales de proyectos licenciados (sujeto a licencia ambiental) y No licenciados (sujeto a lineamientos del PAGA), así como en la identificación y verificación del cumplimiento de requisitos legales, y demás actividades contenidas en planes y programas de manejo ambiental.

II. ALCANCE

Aplica a los proyectos desarrollados por INVIAS a través de las diferentes Unidades Ejecutoras y Direcciones Territoriales.

El seguimiento y supervisión por parte de la Interventoría a la gestión ambiental de los proyectos del INVIAS se basa en la información consignada en los siguientes formatos, los cuales se fundamentan especialmente en el cumplimiento al respectivo PAGA y/o Plan de Manejo y Licencia Ambiental y demás actos administrativos emitidos por la autoridad ambiental competente:

Componente Ambiental

MASPS-MN1-IN-1-FR-1: Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos.
MASPS-MN1-IN-1-FR-2: Plan de Inversión Ambiental.
MASPS-MN1-IN-1-FR-3: Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental.
MASPS-MN1-IN-1-FR-4: Informe Estado Ambiental de Proyectos.

III. GENERALIDADES

1. Los formatos establecidos en este instructivo deben ser diligenciados por el Contratista y remitidos a la Interventoría para su revisión y aprobación dentro del plazo establecido contractualmente. La Interventoría una vez revisados y con la emisión del concepto tácito de aprobación los remite a la Subdirección de Sostenibilidad, con los anexos respectivos.

2. En el caso que el Contratista no remita la información oportunamente, es obligación de la Interventoría diligenciar la información faltante y remitirla completa a la Subdirección de Sostenibilidad dentro del

tiempo contractual establecido, incluyendo en los formatos las observaciones, recomendaciones y/o iniciando los procedimientos sancionatorios a que haya lugar.

3. Toda la información establecida en los formatos debe ser diligenciada, no se deben dejar espacios vacíos. Cuando la información no aplique se indicará con N/A. y en caso de ser necesario se deben indicar las razones por las cuales consideraron no procedente diligenciar algún campo de los formatos.

4. Los formatos se deben presentar en medio físico y magnético, con todas las firmas establecidas y soportes. La entrega de un formato con la falta de una de las firmas se considerará como No válido.

5. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

6. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

7. El soporte para la elaboración de los formatos mencionados se basa en las disposiciones particulares dispuestas en el presente instructivo, se diferencia la información para el caso de los proyectos Licenciados y No Licenciados.

8. Los formatos del presente instructivo pueden contener incorporados hipervínculos que facilitan el diligenciamiento y estandarización de los datos, por lo cual deben ser utilizados en el momento de su diligenciamiento.

9. Toda información que la Interventoría remita a la Subdirección de Sostenibilidad y a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial respectiva, deberá estar aprobada, completa y ser suficiente, de ser pertinente acompañado de un análisis técnico ambiental, jurídico, contractual y presupuestal con la trazabilidad de las acciones respectivas, para superar dificultades y prevenir situaciones que puedan acarrear sanciones por parte de las autoridades competentes. La Subdirección de Sostenibilidad puede pronunciarse respecto a la consistencia de la información presentada, sin que esto diluya o exima la responsabilidad de la Interventoría en materia contractual.

10. La Interventoría debe prestar el apoyo necesario para adelantar los procesos administrativos y/o judiciales a que haya lugar para conminar al cumplimiento del objeto contractual en materia ambiental.

11. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. ETAPAS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión ambiental de seguimiento y supervisión que realiza la Interventoría se enmarca en las siguientes tres etapas:

- **Gestión inicial:** Etapa en la que se garantiza y se mantiene la viabilidad ambiental necesaria para el desarrollo del proyecto a través de la identificación, trámite y obtención de permisos, autorizaciones, concesiones entre otros instrumentos ambientales ante las respectivas autoridades ambientales, así como la entrega de los documentos contractualmente pactados para el seguimiento de la gestión acorde a la normatividad ambiental tales como el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) y/o Licencia Ambiental con sus respectivos Planes como: Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia, Plan de Monitoreo, Plan de abandono y desmantelamiento y se lleva a cabo toda la planeación y establecimiento de los cronogramas entre otros documentos que sean necesarios previos al inicio de las actividades constructivas.

- **Gestión durante la ejecución:** Etapa mediante la cual se ejecutan las acciones de verificación y control de los instrumentos ambientales y planes de manejo por parte de la Interventoría durante la ejecución del contrato de obra; se fundamenta en el reporte de las actividades de seguimiento periódico ambiental del estado de cumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra, seguimiento de inversión ambiental así como de las demás diligencias que ejecute la Interventoría para lograr con éxito la gestión ambiental del proyecto.

- **Gestión final**: Etapa en la que la Interventoría consolida y finaliza su labor de seguimiento y supervisión al contrato de obra a través del procedimiento establecido en el instructivo MASPS-MN1-IN-2- Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.

1. PROYECTOS LICENCIADO

Gestión Ambiental Inicial

El seguimiento y supervisión inicial por parte de la Interventoría a la gestión ambiental de los proyectos Licenciados del INVIAS se basa en la información consignada en los siguientes formatos, los cuales se fundamentan especialmente en el cumplimiento al respectivo Plan de Manejo y Licencia Ambiental, además de los actos administrativos emitidos por la autoridad ambiental competente: MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos; MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental.

Previo al inicio de las actividades constructivas el Contratista debe entregar a la Interventoría como parte de los documentos de control de la ejecución de la obra, debidamente diligenciado el formato

MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (N°1). La Interventoría acorde a lo establecido en el Instructivo MEPI-MN1-IN-1 para el inicio de la ejecución de los contratos de obra e Interventoría del presente manual, debe solicitar los ajustes hasta lograr conformidad.

Los formatos revisados y aprobados deben ser entregados por la Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad dentro del tiempo contractual establecido, anexos en el primer Informe Trimestral, formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental de Proyectos.

FORMATO	**ANEXOS** (Físico y digital)
MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (N°1).	1. Plano de localización del proyecto. 2. Copia de actos administrativos de permisos otorgados por las autoridades ambientales o copia del radicado para inicio de trámite. 3. Registro fotográfico inicial. 4. Permisos, autorizaciones, concesiones, licencias de proveedores. Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación. 5. Geodatabase. Shapefile de los puntos, líneas y polígonos requeridos en los numerales de la información ambiental. 6. Documento de Licencia Ambiental -EIA y PMA. 7. Los demás que apliquen.
MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (No. 1).	1. Soportes de las actividades a ejecutar.

Gestión Ambiental Durante La Ejecución

El seguimiento y supervisión a la gestión ambiental y social durante la ejecución de los proyectos licenciados del INVIAS, por parte de la Interventoría se basa en la información consignada en los siguientes formatos, los cuales se fundamentan especialmente en el cumplimiento al respectivo Plan de Manejo y Licencia Ambiental, además de los actos administrativos emitidos por la autoridad ambiental competente, los cuales deben ser entregados a la Subdirección de Sostenibilidad por la Interventoría

en el tiempo contractual establecido, como anexos en los Informes Trimestrales- MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental del Proyecto.

FORMATO	ANEXOS (Físicos y Digitales)
MASPS-MN1-IN-1-FR-4Informe Estado Ambiental del Proyecto.	1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos (Actualizada al trimestre). 2. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento del PMA y/o PAGA (Actualizada al trimestre). 3. Oficios remisorios de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAs). 4. Oficios de conformidad de los informes de Cumplimiento Ambiental (ICAs) por parte de la Autoridad Ambiental. 5. Soportes de cada requerimiento establecido en la licencia ambiental como de cada programa o ficha de manejo del PMA, sin que limite la presentación de los demás soportes que establezca el instrumento ambiental. Se requiere: • Soportes de capacitaciones y conformación grupo de gestión ambiental (N° Folios). • Copia Oficios ambientales generados por la Interventoría en el Trimestre (N° Folios). • Copia Oficios ambientales generados por el Contratista en el Trimestre (N° Folios). • Copia de las Actas Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras) (N° Folios). • Listado y ubicación de señalizaciones de frentes de obra y sitios temporales instaladas en el trimestre (N° Folios) • Balance de masas de explotación o adquisición de fuentes de materiales en el Trimestre (N° Folios).

	• Control de volúmenes de agua de uso industrial (concesión o adquiridos con proveedores) • Copia de las Planillas o Registros de disposición de residuos de obra en sitio autorizado (que incluya volúmenes y tabla comparativa frentes al volumen acumulado en Trimestre frente al volumen autorizado) (N° Folios) Cuyo formato queda a discreción de la Interventoría. • Soportes del manejo de residuos líquidos domésticos e industriales en el trimestre. • Soportes del programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos (Especificaciones particulares, planes e informes de tala, compensaciones, mantenimientos, restauraciones, captura y liberación de fauna, etc) • Soportes relacionados con la instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal, así como de plantas de trituración, asfalto y concreto según aplique. • Soportes manejo de maquinaria, equipos y vehículos. • Copia de los Resultados de Monitoreos en el Trimestre (N° Folios). • Registro fotográfico Ambiental del Trimestre de cada programa ambiental, requerimiento Licencia Ambiental o ficha de manejo del PMA (N° Folios).
MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos.	1. Plano de localización del proyecto. 2. Copia de actos administrativos de permisos otorgados por las autoridades ambientales o copia del radicado para inicio de trámite. 3. Registro fotográfico actualizado. 4. Permisos, autorizaciones, concesiones, licencias de proveedores.

	5. Geodatabase. Shapefile de los puntos, líneas y polígonos requeridos en los numerales de la información ambiental. 6. Documento de Licencia Ambiental - EIA y PMA, así como resultantes de modificaciones, cesiones o cambios menores. 7. Los demás que apliquen.
MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental	1. Como anexos se presentará la documentación soporte establecida en el Instructivo MEPI-MN1-IN-10 Análisis de precios Unitarios y la que corresponda para el reembolso de gastos con concepto aprobatorio de la Interventoría, entre otros: • Tres (3) cotizaciones de las actividades, equipo, materiales, transportes, mano de obra e insumos requeridos para el ítem no previsto ambiental o social que no están incluidos dentro de la propuesta económica aprobada (APU's de obra), obtenidas en la zona del proyecto o en su defecto en la zona más cercana. Las cotizaciones de insumos o componentes de un precio no previsto ambiental y social deben presentarse considerando sus necesidades, definidas con base en la cantidad a ejecutar para la aprobación del ítem no previsto ambiental y social. • Especificaciones particulares para la ejecución de los ítems no previstos ambientales y sociales, documento que debe ser suscrito por el Representante Legal del Contratista y el Representante Legal de la Interventoría. • Documentos técnicos que contengan la descripción de las actividades ambientales y sociales a ejecutar, los cuales deben ser suscritos por el Representante Legal del

	Contratista y el Representante Legal de la Interventoría. • Copia de los APU's aprobados que permitan verificar que los precios de los insumos, equipo, mano de obra y demás actividades, a utilizar en los análisis de precios no previstos correspondan a los pactados al inicio del contrato. • Verificación y evaluación por parte de la Interventoría de los precios del mercado en la zona del proyecto, a través de la presentación de por lo menos dos (2) cotizaciones adicionales a las presentadas por el Contratista.
MASPS-MN-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental	1. MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental (tres pre-actas según el periodo trimestral)

Es importante recordar que toda la información que debe ser consignada en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) que disponga la Autoridad Ambiental, no exime la presentación de los formatos señalados en el presente instructivo los cuales deben estar alineados y ser consistentes entre sí.

2. PROYECTOS NO LICENCIADOS-SUJETOS A GUIAS DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SUBSECTOR VIAL, MARÍTIMO Y FLUVIAL).

Los proyectos No licenciados se rigen bajo los parámetros establecidos en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial y Guía de Manejo Ambiental Subsector Marítimo y Fluvial del Instituto Nacional de Vías que se encuentren vigentes (disponibles en la página Web del Instituto).

Gestión Inicial

Previo al inicio de las actividades constructivas el Contratista debe entregar como parte de los documentos de control de la ejecución de la obra, debidamente diligenciado el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (No. 1). La Interventoría

acorde a lo establecido en el Instructivo MEPI-MN1-IN-1 para el inicio de la ejecución de los contratos de obra e Interventoría del presente manual, debe solicitar los ajustes hasta lograr su aprobación.

Como requisito para la aprobación por parte de la Interventoría del respectivo documento PAGA (Programa de Adaptación de la Guía Ambiental), debe garantizar el diligenciamiento y presentación por parte del Contratista de los formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental del Proyecto debidamente ajustada y el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (N. 1), los cuales deben presentarse junto con el PAGA según lo establecido contractualmente y/o que no supere el 15% del tiempo total de ejecución del contrato de obra.

Dicha aprobación viabiliza la ejecución de las actividades constructivas amparadas por los permisos y autorizaciones aportadas en el documento PAGA, así como las actividades que no implican aprovechamiento uso o afectación de recursos naturales susceptibles de obtención de permiso. Las actividades supeditadas a los permisos y autorizaciones que se encuentran en trámite solo podrán iniciarse una vez se obtenga la viabilidad por parte de la autoridad ambiental competente lo cual igualmente debe ser reportado oportunamente por la Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad del Instituto.

Estos formatos deben ser aprobados y entregados en físico y magnético por la Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad, junto con el documento PAGA dentro del tiempo contractual establecido.

FORMATO

MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (No. 1).

ANEXOS (Físico y Digital)

1. Plano de localización del proyecto.
2. Copia de actos administrativos de permisos otorgados por las autoridades ambientales o copia del radicado para inicio de trámite.
3. Registro fotográfico inicial.
4. Permisos, autorizaciones, concesiones, licencias de proveedores. Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación.
5. Geodatabase. Shapefile de los puntos, líneas y polígonos requeridos en los numerales de la información ambiental.
6. Documento PAGA.
7. Los demás que apliquen.

MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (No. 1).

1.Como anexo se presentará la documentación soporte establecida en el Instructivo MEPI-MN1-IN-10 Análisis de precios Unitarios y la que corresponda para el reembolso de gastos.

Gestión Durante La Ejecución

El seguimiento y supervisión a la gestión ambiental durante la ejecución de los proyectos del INVIAS, por parte de la Interventoría se basa en la información consignada en los siguientes formatos, los cuales se fundamentan en el cumplimiento de los programas y proyectos establecidos en las Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial y Guía de Manejo Ambiental de Proyectos del Subsector Marítimo y Fluvial del Instituto Nacional de Vías, así como en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos administrativos emitidos por la autoridad ambiental competente para los diferentes permisos otorgados para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, los cuales deben ser entregados a la Subdirección de Sostenibilidad por la Interventoría en el tiempo contractual establecido y con los anexos del formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental del Proyecto:

FORMATO

MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental del Proyecto.

ANEXOS (Físicos y Digitales)

1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos – (actualizada al Trimestre)
2. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental PMA y/o PAGA - Actualizada al Trimestre:

- Soportes de capacitaciones y conformación grupo de gestión ambiental (N° Folios).
- Copia Oficios ambientales generados por la Interventoría en el Trimestre (N° Folios).
- Copia Oficios ambientales generados por el Contratista en el Trimestre (N° Folios).
- Copia de las Actas Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités y demás actas suscritas) (N° Folios).
- Listado y ubicación de señalizaciones de frentes de obra y sitios temporales instaladas en el trimestre (N° Folios)

	• Balance de masas de explotación o adquisición de fuentes de materiales en el Trimestre (N° Folios). • Control de volúmenes de agua de uso industrial (concesión o adquiridos con proveedores) • Copia de las Planillas o Registros de disposición de residuos de obra en sitio autorizado (que incluya volúmenes y tabla comparativa frentes al volumen acumulado en Trimestre frente al volumen autorizado) (N° Folios) Cuyo formato queda a discreción de la Interventoría. • Soportes del manejo de residuos líquidos domésticos e industriales en el trimestre. • Soportes del programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos (Especificaciones particulares, planes e informes de tala, compensaciones, mantenimientos, restauraciones, captura y liberación de fauna, etc.) • Soportes relacionados con la instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal, así como de plantas de trituración, asfalto y concreto según aplique. • Soportes manejo de maquinaria, equipos y vehículos. • Informes de requerimientos presentados a la(s) autoridad ambiental regional • Copia de los Resultados de Monitoreos en el Trimestre (N° Folios). • Registro fotográfico Ambiental del Trimestre de cada programa ambiental del PAGA (N° Folios).
MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Actualizado)	1. Plano de localización del proyecto.

	2. Copia de actos administrativos de permisos otorgados por las autoridades ambientales o copia del radicado para inicio de tramite 3. Registro fotográfico inicial 4. Certificado municipal de uso del suelo (En el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación). 5. Shapefile de los puntos, líneas y polígonos requeridos en los numerales de la información ambiental. 6. Actualizaciones al documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental -PAGA – con estudios técnicos. 7. Los demás que apliquen
MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental	1. Como anexos se presentará la documentación soporte establecida en el Instructivo MEPI-MN1-IN-10 Análisis de precios Unitarios y la que corresponda para el reembolso de gastos con concepto aprobatorio de la Interventoría, entre otros: • Tres (3) cotizaciones de las actividades, equipo, materiales, transportes, mano de obra e insumos requeridos para el ítem no previsto ambiental o social que no están incluidos dentro de la propuesta económica aprobada (APU's de obra), obtenidas en la zona del proyecto o en su defecto en la zona más cercana. Las cotizaciones de insumos o componentes de un precio no previsto ambiental y social deben presentarse considerando sus necesidades, definidas con base en la cantidad a ejecutar para la aprobación del ítem no previsto ambiental y social. • Especificaciones particulares para la ejecución de los ítems no previstos ambientales y sociales, documento que debe ser suscrito por el Representante Legal

	del Contratista y el Representante Legal de la Interventoría. • Documentos técnicos que contengan la descripción de las actividades ambientales y sociales a ejecutar, los cuales deben ser suscritos por el Representante Legal del Contratista y el Representante Legal de la Interventoría. • Copia de los APU's aprobados que permitan verificar que los precios de los insumos, equipo, mano de obra y demás actividades, a utilizar en los análisis de precios no previstos correspondan a los pactados al inicio del contrato. • Verificación y evaluación por parte de la Interventoría de los precios del mercado en la zona del proyecto, a través de la presentación de por lo menos dos (2) cotizaciones adicionales a las presentadas por el Contratista.
MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-acta mensual de Inversión Ambiental	MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental (tres pre-actas según el periodo trimestral)

2.1. CRITERIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PAGA

En concordancia con los parámetros establecidos en las Guías de manejo ambiental correspondientes, se deben tener en cuenta los siguientes criterios generales y mínimos para la formulación del documento PAGA estipulados en el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.2.5.4.3. Programa de Adaptación de la Guía Ambiental, o en la reglamentación que la modifique o actualice.

- Caracterizar el área de influencia directa del proyecto: LINEA BASE.
- Determinar alcance de las obras constructivas.
- Identificar y evaluar los impactos ambientales.
- Adaptar los programas de la guía que aplican y definir medidas de manejo ambiental específicas para el proyecto con base en la caracterización abiótica, biótica y socioeconómica del área de

influencia, línea base ambiental y la identificación y evaluación de los impactos ambientales estimados.

- El alcance y contenido del documento PAGA deben estar acordes con las especificaciones generales o particulares a ejecutar, al igual que con las condiciones propias del área de influencia, según los parámetros establecidos en las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial y Guía de Manejo Ambiental Subsector Marítimo y Fluvial del Instituto Nacional de Vías.
- Las medidas de prevención, mitigación o compensación establecidas en el documento PAGA, deben corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a ejecutar, las medidas compensatorias deben formularse con base en el manual de compensación por pérdida de biodiversidad y otras disposiciones normativas ambientales que apliquen.

3. PROYECTOS DE MÍNIMO IMPACTO

Los proyectos catalogados de mínimo impacto son todos aquellos proyectos de infraestructura de la Red Vial carretera, férrea, fluvial y marítima que se desarrollan en zonas intervenidas, en los cuales se tiene programado efectuar actividades que causan una muy baja alteración al ambiente natural (fauna, flora, paisaje, servicios y disponibilidad hídrica, calidad del aire, la población, entre otros).

Los proyectos catalogados de mínimo impacto pueden ser:

- Proyectos de Suministros de Materiales
- Demolición Estación de Peajes
- Proyectos de Restauración Estaciones Férreas
- Proyectos de Mantenimiento del casco del ferry
- Proyectos de Mantenimiento Rutinario vial adelantados por los administradores viales
- Proyectos Contratados Directamente por las Direcciones Territoriales (Obras de Seguridad Vial)

Gestión Inicial

Para efectos del seguimiento ambiental que realiza la Entidad a este tipo de proyectos, las Interventorías deberán remitir al INVIAS dentro de los treinta (30) días calendario posterior a la suscripción del acta de inicio del contrato de obra, una certificación en la cual se indique la verificación y análisis realizado para corroborar que los citados proyectos no requirieron de la elaboración del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA acorde a lo dispuesto en el Decreto Número 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Si eventualmente, para algunos de estos proyectos hay que tramitar algún permiso ambiental, la Interventoría debe presentar a la Subdirección de Sostenibilidad copia del permiso expedido por la autoridad ambiental competente junto con la certificación mencionada (sólo tendría aplicabilidad para los permisos que NO establezcan algún tipo de compensaciones). Si estos permisos establecen algún tipo de compensación se debe presentar a la Subdirección de Sostenibilidad, debidamente aprobado por la Interventoría el documento PAGA y demás formatos aplicables establecidos en el presente Manual.

En el caso que estos proyectos catalogados como de mínimo impacto se encuentren ubicados en zonas de protección tales como: Reservas Forestales, Parques Nacionales Naturales (PNN), Parques Regionales Naturales (PRN) o en otras áreas declaradas como protegidas o de manejo especial por las Autoridades Nacionales, Regionales o Territoriales, las Interventorías deben presentar anexo a la certificación anteriormente referenciada, el análisis, concepto técnico y jurídico ambiental y los soportes los cuales evidencien que los proyectos no generarán ningún tipo de afectación a estas zonas y no requerirán los trámites correspondientes establecidos en la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se debe remitir a la Subdirección de Sostenibilidad, dentro de los cinco (5) días hábiles de finalización del tiempo de ejecución de los contratos, una nueva certificación en la que se indique que los proyectos se desarrollaron cumpliendo con los principios Constitucionales de protección al ambiente y garantizando en todo caso la indemnidad al Instituto Nacional de Vías por la ejecución de las actividades del contrato de obra, certificando que no se afectó ningún recurso natural susceptible de permiso ambiental.

Los formatos a entregar junto con los documentos arriba señalados son:

FORMATO	ANEXOS (Físicos y Digitales)
MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (N°1).	1. Plano de localización del proyecto. 2. Copia de actos administrativos de permisos otorgados por las autoridades ambientales o copia del radicado para inicio de trámite. 3. Registro fotográfico inicial. 4. Permisos, autorizaciones, concesiones, licencias de proveedores. Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (RCD).

	5. Geodatabase. Shapefile de los puntos, líneas y polígonos requeridos en los numerales de la información ambiental. 6. Los demás que apliquen.
MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (N°1).	1. Como anexo se presentará la documentación soporte establecida en el Instructivo MEPI-MN1-IN-10-Análisis de precios Unitarios y la que corresponda para el reembolso de gastos.

Gestión Durante La Ejecución

La no aplicabilidad del Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental (PAGA), de los proyectos descritos anteriormente no exime al responsable del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente que le sea aplicable, ni del cumplimiento de los documentos contractuales estipulados, como tampoco la presentación de los registros y documentos relacionados con el Manual de Interventoría.

Si el periodo de ejecución es superior a 6 meses, la Interventoría debe remitir registros y soportes indicados en el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental del Proyecto y demás documentos señalados en el numeral 2 **PROYECTOS NO LICENCIADOS-SUJETOS A GUIAS DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SUBSECTOR VIAL, MARÍTIMO Y FLUVIAL)** del presente instructivo.

V. DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS

La entrega de estos formatos, serán de estricto cumplimiento, deben ser diligenciados por el Contratista y remitidos a la Interventoría para su aprobación dentro del plazo establecido contractualmente. La Interventoría los remitirá aprobados a la Subdirección de Sostenibilidad con los anexos respectivos igualmente dentro del plazo establecido contractualmente.

1. **Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos.** En la reunión técnica inicial prevista en el instructivo MEPI-MN1-IN-1 la cual debe llevarse a cabo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de inicio del contrato de obra y de Interventoría el Contratista debe entregar a la Interventoría diligenciado en medio físico y magnético el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos.

Este formato comprende la síntesis de la información básica relevante asociada a la demanda de recursos naturales, bienes y servicios ambientales y la gestión ambiental necesaria para el proyecto. El Interventor debe revisar los documentos presentados por el Contratista de obra y obtener las firmas que correspondan en un término no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos por parte del Contratista. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

La versión definitiva y ajustada del formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos en el caso de proyectos licenciados, se debe entregar anexo al primer Informe Trimestral Ambiental de Interventoría y para el caso de los proyectos No Licenciados se entregará anexo al documento PAGA, junto con los Formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (N°1).

Para los proyectos de mínimo impacto se debe entregar el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos, junto con la certificación de la Interventoría en la cual se indique la verificación y análisis realizado para corroborar que los citados proyectos no requirieron de la elaboración del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA acorde a lo dispuesto en la Legislación Ambiental.

El diligenciamiento de este Formato debe actualizarse cada vez que se susciten cambios en los ítems del mismo (nuevos permisos, proveedores, autorizaciones, concesiones, medidas de compensación, cambios menores, modificación de licencia ambiental, etc), servirá de referencia para el balance ambiental a la terminación del contrato de obra. La Interventoría debe indicar si es o no aprobado cada ítem que se señala a continuación informando el motivo de no aprobación. El registro contempla los siguientes aspectos fundamentales:

- Indicar Unidad Ejecutora y Dirección Territorial encargada del proyecto, número de versión del formato y la fecha de elaboración.

- Numeral 1. Datos del Proyecto
  Indicar el Nombre del proyecto y Tipo de Proyecto (licenciado o No licenciado marcando con una X; para el caso de proyectos licenciados indicar el número de la resolución mediante la cual se otorgó la Licencia, para el caso de los proyectos no licenciados indicar si es PAGA - número de la versión del PAGA o si corresponde a un proyecto de mínimo impacto).

  Diligenciar la información adicional según los documentos contractuales (Para el caso de Valor del Contrato indicar el valor del presupuesto oficial, así como registrar el valor asignado contractualmente al rubro de gestión ambiental (incluye PAGA).

- Numeral 2. Información Ambiental

  Numeral 2.1. Personal ambiental: Registrar cada uno de los profesionales que conforman el personal ambiental tanto de parte del Contratista como de la Interventoría. El porcentaje de dedicación no debe superar el 100% por profesional, aspecto que debe ser verificado por la Interventoría. La Interventoría indicará si es o no aprobado cada profesional, informando el motivo de no aprobación.

  Lo mismo aplica para el caso del personal ambiental de Interventoría, cuya aprobación está a cargo del INVIAS. En caso de no aprobación la Interventoría deberá registrar los motivos por los cuales el INVIAS, no emitió la aprobación respectiva.

  Numeral 2.2. Descripción de las Obras Para Ejecutar: Se registra desglosada las obras y actividades adyacentes contempladas según alcance del objeto contractual.

  Numeral 2.3. Descripción ambiental del área del proyecto: Registrar una descripción general del área de influencia directa estableciendo y describiendo los posibles impactos a generar sobre los elementos ambientales por la ejecución de los proyectos de infraestructura no concesionada. La información reportada debe estar soportada por institutos o entidades de investigación.

  Numeral 2.3.1. Descripción de las zonas de áreas protegidas públicas nacionales y regionales o ecosistemas estratégicos: Registrar una descripción breve del área intervenida, en caso de que el proyecto presente afectación o cruce por las mismas. La información reportada debe estar soportada por el concepto emitido por la autoridad ambiental competente y por la consulta validada en los Sistemas de información geográficas dispuestos para consultas ambientales (p.e. Tremarctos Colombia) y Sistemas de Información Ambiental para Colombia (p.e. SIAC, geovisor IDEAM, ANLA, etc) entre otros.

  Numeral 2.4. Obligaciones ambientales cedidas de otros contratos de obra: Este numeral aplica sólo cuando por obligación contractual, el Contratista debe ejecutar actividades ambientales que quedaron pendientes de un contrato(s) anterior(es) como es el caso de los proyectos licenciados en los que se desarrolló el proceso de cesión de licencia. Debe describirse de manera resumida y puntual la línea base con los puntos más relevantes que orientarán la gestión ambiental para subsanar o corregir dichos pendientes.

  El Contratista y la Interventoría deben realizar el análisis respectivo de la información entregada por el Instituto (Subdirección de Sostenibilidad), registrada en el Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la terminación del Contrato de Obra, con sus respectivos anexos (Ver Instructivo MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Para el Balance Final Ambiental) de los contratos por los cuales

quedaron pendientes ambientales. Es pertinente actualizar o calcular el costo de las medidas de manejo registradas a implementar.
Numeral 2.5. Autoridades Ambientales Competentes: Se debe registrar la autoridad ambiental del orden nacional y regional (Corporación(es) Autónoma(s) competente(s) y/o Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales según aplique)

Numeral 2.6. Campamentos: Se diligencia lo concerniente a la localización, tipo de permiso que requiere y estado del permiso, diferenciando el sistema de tratamiento de aguas (domésticas y/o industriales).

Numeral 2.7. Demanda de recursos: Se registra la información concerniente a la demanda de recursos para el proyecto, para dar inicio a las actividades constructivas, tales como la definición de los sitios de disposición y sobrantes de obra a utilizar; fuentes de materiales; uso de plantas de trituración y de asfalto; Uso del recurso agua (descripción de las fuentes planteadas para captación y/o ocupación de cauces) y manejo de la cobertura vegetal y fauna. Este numeral se encuentra constituido a su vez por los siguientes numerales:

Numeral 2.7.1. Sitios de disposición final de sobrantes de obra (RCD): Se debe diferenciar el tipo de sitio de disposición, indicar su localización en sistema de coordenadas sexagesimales, así como incluir el número catastral del predio. Se debe indicar el estado legal de cada sitio ante la entidad competente (permisos o autorizaciones dadas para la disposición final), volumen autorizado y vigencia de la autorización. Dichos actos administrativos deben anexarse en físico o de manera digital según los instructivos que expida en su momento las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales del Instituto.

En ningún caso se realizará disposición de materiales en ecosistemas sensibles o zonas con cobertura forestal, declaradas o No declaradas, tales como humedales, zonas de recarga, bosques naturales o plantados, vegetación de páramo, bosque secundario, otras.

Todas las disposiciones del presente numeral deberán estar sujetas a los lineamientos de la normatividad vigente aplicable de gestión integral de residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD).

La Interventoría debe verificar la entrega a gestores autorizados de RCD (residuos de construcción y demolición), así como el cumplimiento de los criterios necesarios en la evaluación de los sitios destinados de manejo teniendo en cuenta el componente topográfico, de cercanía a cuerpos de agua, régimen climático, y que no se presenten conflictos con los usos actuales del suelo, entre otros criterios que a consideración de la Interventoría sean necesarios para prevenir cualquier impacto al medio ambiente acorde a la normatividad ambiental vigente.

Numeral 2.7.2. Fuentes de materiales: Se debe diferenciar el tipo de fuente (Canteras en formación de aluvión, canteras de roca, otro), indicar su localización en sistema de coordenadas sexagesimales, así como incluir el número catastral del predio. Indicar el estado legal de los permisos emitidos por la Autoridad Ambiental así como de la Autoridad Minera. Se debe especificar el volumen de materiales requeridos. Dichos actos administrativos deben anexarse en físico o de manera digital según los instructivos que expida en su momento las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales del Instituto.

Numeral 2.7.3. Plantas: Diligenciar para cada una de las plantas de trituración, asfalto y concreto con que cuente el proyecto la localización, estado legal ante la autoridad ambiental de los permisos de emisiones, vertimientos y captación de agua, indicando vigencia de las autorizaciones otorgadas. Dichos actos administrativos deben anexarse en físico o de manera digital según los instructivos que expida en su momento las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales del Instituto.

Numeral 2.7.4. Uso del recurso agua. Con relación al uso del recurso agua, diligencie según corresponda la información en los siguientes numerales:

Numeral 2.7.4.1. Captación: Se debe diferenciar si se requiere permiso de concesión de aguas. En el caso de requerirse, se indica el cuerpo de agua, localización del punto de abastecimiento, estado del permiso, número de acto administrativo o radicado de solicitud, caudal autorizado y vigencia. En caso de no contar con concesión de aguas y adquirir el recurso a través de un tercero, se debe indicar el nombre del proveedor y relacionar el documento mediante el cual se otorgó el permiso. Dichos actos administrativos deben anexarse en físico o de manera digital según los instructivos que expida en su momento las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales del Instituto.

Numeral 2.7.4.2. Ocupación de cauce: Diligenciar el nombre y localización de las fuentes hídricas, junto al tipo de permiso de ocupación de cauce requerido, indicando el estado ante la autoridad ambiental, acto administrativo y vigencia del mismo. Dichos actos administrativos deben anexarse en físico o de manera digital según los instructivos que expida en su momento las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales del Instituto.

Numeral 2.8. Manejo de cobertura vegetal: Se reporta lo concerniente a las actividades de tala, poda, traslado y/o levantamiento de veda; indicando el número de individuos objeto de cada actividad, estado de los respectivos permisos, número de acto administrativo y su vigencia. Se debe indicar si se requiere trámite de sustracción de reserva forestal, estado del permiso, número de acto administrativo y su vigencia. Dichos actos administrativos deben anexarse en físico o de manera

digital según los instructivos que expida en su momento las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales del Instituto.

Numeral 2.9. Fauna observada: Se debe registrar cada una de las especies observadas y el lugar de su observación, indicando su nombre científico y especificando si es especie vedada o amenazada, basados en la información disponible para el área de influencia directa.

Numeral 2.10. Monitoreos: Debe indicarse para cuales componentes es requerido, el acto administrativo por el que se requiere y la periodicidad estipulada por las autoridades ambientales para el control y seguimiento. Para el caso de proyectos licenciados se deberá tener en cuenta lo establecido en el PMA y/o licencia ambiental.

Nota: Los estados de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones, etc., deberán indicarse en la casilla respectiva, estos pueden ser: Solicitud radicada, Continua en trámite ante la autoridad ambiental, Permiso aprobado / autorizado, en desistimiento, decaimiento del acto administrativo, cesión parcial o total, archivado el trámite, otro.

Numeral 3. Anexos

Se debe garantizar la entrega en medio físico y magnético de los anexos relacionados acorde a la reglamentación existente en archivo, y los lineamientos vigentes tanto del INVIAS como del Archivo General de la Nación (AGN):

- Plano de localización del proyecto.
- Copia de actos administrativos de permisos otorgados por las autoridades ambientales o copia del radicado para inicio de trámite.
- Registro fotográfico inicial.
- Permisos, autorizaciones, concesiones, licencias de proveedores.
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación.
- Geodatabase / Shapefile de los puntos, líneas y polígonos requeridos en los numerales de la información ambiental.
- Documento de Licencia Ambiental con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Plan de Manejo Ambiental (PMA) (digital) o Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).
- Los demás que apliquen.

Es prioridad de acuerdo a la información diligenciada para este numeral, anexar una copia de las solicitudes realizadas ante la autoridad ambiental o entidad competente, al igual que de cada acto

administrativo mediante el cual se autoriza u otorga permiso para el uso o aprovechamiento de recursos naturales.

En lo concerniente a las firmas del personal ambiental de este Formato se entiende que los profesionales son los respectivos especialistas. En el caso que contractualmente no se establezcan especialistas, se debe firmar por los respectivos residentes.

2. **Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental.**
En este formato se debe registrar las actividades ambientales sujetas de reconocimiento con los recursos de la provisión ambiental durante el desarrollo del contrato de obra.

En ningún caso se acepta el reconocimiento pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las especificaciones generales de construcción o en el AIU del contrato.

Las cantidades y valores consignados en estos formatos son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría, verificando así mismo que los valores de los impuestos y gravámenes aplicables estén contenidos en los valores totales reportados.

El Plan de Inversión del componente Ambiental, es dinámico, teniendo en cuenta que parte de las obligaciones ambientales pueden depender del pronunciamiento de varias Autoridades del orden regional y nacional, por lo tanto, se deben realizar ajustes y actualizaciones a estos durante el desarrollo del contrato de obra, lo que origina varias versiones las cuales deben contar con la respectiva aprobación de la Interventoría y deben ser radicados ante la Subdirección de Sostenibilidad.

El Plan de inversión ambiental inicial (No. 1), debe entregarse durante el plazo establecido en los documentos contractuales y que no supere el 15% del plazo contractual, la segunda versión y versiones posteriores del plan de inversión ambiental deberá entregarse con concepto de aprobación por la Interventoría procurando no superar el 40% del plazo contractual como periodo máximo.

En el caso que se requiera establecer la viabilidad de realizar posibles traslados de recursos que no sea necesario invertir en la gestión ambiental, y que puedan ser utilizados en otras actividades, la Interventoría debe remitir con suficiente anticipación el concepto del traslado el cual debe incluir la debida justificación y aprobación de la Interventoría. Para tal efecto, debe emitirse el pronunciamiento de no objeción de la Subdirección de Sostenibilidad y llevarse a cabo el trámite de modificación contractual a que haya lugar.

En el Plan de Inversión Ambiental (N°1), no se da aprobación de cantidades y precios por parte de la Interventoría, dado que los datos registrados corresponden a proyecciones. A partir de la versión dos (2) y posteriores, la información contemplada en estos formatos debe surtir el proceso de aprobación

de cantidades y precios por parte de la Interventoría. Esta información debe ser remitida a la Subdirección de Sostenibilidad con el respectivo concepto de aprobación de la Interventoría.

La Subdirección de Sostenibilidad remite un oficio a la Interventoría informando el pronunciamiento de no objeción de las actividades contempladas en los Planes de Inversión Ambiental, una vez se corrobore conformidad de los procedimientos descritos en los documentos contractuales, los cuales deben corresponder a las actividades sujetas de reconocimiento por la provisión ambiental previo al análisis de las actividades que están contempladas en la administración del contrato y las especificaciones generales de obra, se remite a la Unidad Ejecutora mediante memorando con copia digital en documento adjunto, el Plan de Inversión y/o sus actualizaciones revisadas.

Para el caso de la entrega del Plan de Inversión Ambiental (N°1) en los proyectos Licenciados, se entregan por parte de la Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad en medio físico y digital como anexo al primer Informe Trimestral y para el caso de los proyectos No Licenciados (PAGA) se entregan por parte de la Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad en medio físico y digital como requisito para pronunciamiento del respectivo documento PAGA.

Este mismo procedimiento aplica cada vez que se actualice o se realicen cambios a estos Planes. Es responsabilidad del Contratista e Interventor mantener actualizados los Planes de Inversión Ambiental. El formato consta de lo siguiente:

- Información General del Formato:
  Se debe diligenciar la información relacionada con la Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Nombre del Proyecto.

  Con relación a las versiones del Plan de Inversión Ambiental, se debe indicar el número consecutivo correspondiente al Plan de Inversión presentado con la respectiva aprobación de Interventoría.

- Numeral 1. Datos del proyecto
  Se debe registrar el Tipo de Proyecto (licenciado o No licenciado marcando con una X; para el caso de proyectos licenciados se incluye el número y fecha de la resolución mediante la cual se otorgó la Licencia).

  La información del Contratista e Interventoría debe ser diligenciada con base en los documentos contractuales, al igual que el valor del Contrato y el valor asignado contractualmente al componente ambiental. Para el caso que la asignación de la partida ambiental, social y/o predial para un proyecto específico se encuentre contractualmente separada o unida entre sí (social-ambiental, social-predial), se debe registrar la información presentando la observación correspondiente.

- Numeral 2. Costos de Actividades Ambientales del Contrato De Obra

- Nombre del Insumo o Ítem; se subdivide en:
  - Código / Ficha: Se debe registrar el código o número de ficha establecido en el PMA o PAGA
  - Programa, Proyecto y Actividad: Registrar el programa, proyecto, actividad y/o obligación, establecidas en el PMA, Licencia Ambiental o PAGA susceptible de pago por la provisión ambiental con cargo a ítem no previstos, reembolso de gastos, u otro.
  - Medidas a ejecutar: Señalar si son de control, prevención, mitigación, corrección o compensación.
  - Descripción de costos: La Interventoría debe corroborar cantidades y valores totales básicos y que en estos se haya contemplado los gravámenes aplicables según la actividad que corresponda.
  - Reconocimiento: Cada actividad sujeta a reconocimiento debe clasificarse si corresponde a item no previsto y/o en casos excepcionales si corresponde a reembolso de gastos u otros.
  - Seguimiento a la inversión: Se deberá registrar el valor correspondiente al acumulado ejecutado y al valor por ejecutar.
  - Registro de cumplimiento (Anexar soporte correspondiente): Debe reportar la ruta de acceso digital al soporte correspondiente del reconocimiento; es decir la carpeta donde se encuentra almacenado los documentos de soporte.

En el evento que el formato del Plan de Inversión Ambiental sea el correspondiente al presentado en el Balance Ambiental, el valor correspondiente al valor por ejecutar debe ser cero pesos ($0), en caso de que queden obligaciones pendientes por ejecutar se debe registrar el valor que aún no se ha reconocido.

Observaciones: Se debe registrar los aspectos relevantes que se consideren resaltar. Para las versiones de Plan de Inversión posteriores a la N°1, en este campo se debe indicar si las cantidades y valores de cada actividad y/o obligación están aprobadas por la Interventoría, o si por el contrario aún son proyectadas tomadas del Plan de Inversión N° 1. Así mismo se debe indicar el N° de las pre-actas ambientales mensuales mediante las cuales se ha registrado el pago parcial o total de cada actividad y/o obligación.

De igual manera, la Interventoría debe revisar y excluir las actividades incluidas en las Especificaciones Generales, ítem de obra o en el AIU del proyecto, las cuales no son susceptibles de pago por la provisión ambiental establecida contractualmente.

El Contratista e Interventor deben realizar seguimiento continuo a la ejecución de los recursos asignados para la gestión Ambiental. En caso de evidenciarse que el Contratista no ejecutó la

totalidad de los valores aprobados por la firma interventora, esta debe notificar el evento al Contratista y definir mediante oficio dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad y a la Unidad Ejecutora, las acciones administrativas a seguir, con el fin de trasladar los recursos para ser utilizados en otras actividades del mismo contrato o solicitar el inicio de las gestiones necesarias para adelantar los procesos por incumplimiento a que haya lugar, diligenciando los formatos ALEDEJ-FR-5 “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-“ y ALEDEJ-FR-6 “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio”, entregando los documentos soportes e indicando el valor estimado de la multa o sanción.

2.1 Seguimiento Trimestral a la Inversión Ambiental

La Interventoría debe remitir a la Subdirección de Sostenibilidad, debidamente diligenciado y firmado acorde a lo establecido en los procedimientos para la entrega de información por parte de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental del Proyecto y como anexos el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, y los formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental correspondientes al trimestre de gestión ambiental, debe incluir los soportes de cobro presentados a la Dirección Territorial y Unidad Ejecutora, y los informes y demás soportes resultantes de las actividades sujetas de reconocimiento (p.e: informes de restauración, compensación, planes, actas de entrega de insumos a autoridades ambientales, especificaciones particulares, etc.).

Las cantidades y valores consignados en el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan Inversión Ambiental son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría

El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del Contratista.

Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la casilla de valor total ejecutado del formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental no pueden superar los establecidos en la provisión de Inversión Ambiental.

En ningún caso se acepta el reconocimiento de pagos dentro del rubro, partida o provisión estimada en el presupuesto oficial para actividades ambientales, que estén contempladas en las especificaciones generales de construcción del INVIAS y/o administración, toda vez que dicha provisión debe ser destinada exclusivamente para cubrir el pago de actividades definidas mediante ítem no previstos, reembolso de gastos u otros.

En conclusión, es obligación de la Interventoría verificar, analizar y aprobar el presupuesto de manejo ambiental presentados por el Contratista, conforme al diligenciamiento de los Formatos

MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental y MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental; desglosado para los Programas Ambientales de cada una de las actividades del componente ambiental del proyecto, solicitando y verificando los soportes de justificación específica y detalle de actividades para cada ítem e indicando que tipo de reconocimiento debe darse a cada uno de estas actividades, ya sea por Ítem No previsto, reembolso de gastos, con la respectiva justificación técnica, anexando los soportes necesarios (cotizaciones, facturas y contratos, entre otros), para conocimiento y observaciones por parte de la Entidad – Subdirección de Sostenibilidad, Dirección Territorial y/o Unidad Ejecutora.

3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental

La Pre-acta ambiental debe ser elaborada mensualmente por el Contratista y entregada a la Interventoría para su revisión y aprobación, el número de las pre – actas mensuales ambientales deben coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra, toda vez que hacen parte de la misma (MEPI-MN1-IN-4-FR-1).

Si durante el periodo reportado en la pre-acta no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, las pre-actas deben presentarse en cero pesos ($0), las cuales hacen parte del Acta de recibo parcial de obra para el trámite de pago respectivo.

El Interventor debe certificar que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del Contratista mediante la suscripción de las pre-actas (MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental), las cuales hacen parte del trámite del Acta de recibo parcial correspondiente.

Es responsabilidad de la Interventoría entregar a la Subdirección de Sostenibilidad en el Informe de estado ambiental, las pre-actas ambientales aprobadas y gestionadas durante el período ante la Unidad Ejecutora con sus respectivos soportes. La Subdirección de Sostenibilidad, en cumplimiento de sus funciones, verifica trimestralmente que la información aportada en las pre-actas ambientales sea consistente con las actividades del Plan de Inversión aprobado, en caso de inconsistencia, la Subdirección de Sostenibilidad remite oficio a la Interventoría con copia a la Unidad Ejecutora para que tomen las medidas pertinentes.
En el formato se debe indicar la actividad objeto de reconocimiento, la provisión a la cual se encuentra a cargo, los valores ejecutados y pendientes por ejecutar. Todo valor consignado debe ser soportado documentalmente.

Las cantidades y valores consignados en las pre-actas (MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental), son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.

Es responsabilidad del Contratista presentar en las facturas los valores ejecutados, incluidos los recursos correspondientes a costos reembolsables.

El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del Contratista mediante la suscripción de las pre-actas mensuales (MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental).
Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la pre-acta ambiental no deben superar las cantidades, precios unitarios y valores totales aprobados en el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión ambiental vigente.

Cuando se termina el plazo de ejecución del contrato de obra, como requisito establecido en el Instructivo Balance Final de Obligaciones Ambientales (MASPS-MN1-IN-2), todos los formatos tramitados correspondientes a las pre-actas (MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental deben anexarse en medio magnético al Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance ambiental a la finalización del contrato.

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad deben ser igualmente verificadas por la Interventoría en la visita previa para el recibo definitivo de las obras, teniendo en cuenta el cumplimiento de lo dispuesto en los instructivos MASPS-MN1-IN-2, MASPS-MN1-IN-3, MASPS-MN1-IN-5, MASPS-MN1-IN-6, MASPS-MN1-IN-7 y los formatos MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Balance del Estado Social del Proyecto (cierre), MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra, MASPS-MN1-IN-7-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final a la Terminación del Contrato de Obra, documentos que hacen parte integral del presente Manual.

4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental del Proyecto

Este formato y sus anexos deben ser diligenciados por el Contratista y remitidos a la Interventoría mensualmente para su revisión, complemento y aprobación. La Interventoría consolida la versión Trimestral y la remite a la Subdirección de Sostenibilidad. Para el caso de los proyectos con un tiempo de duración inferior a 6 meses, la entrega de este formato es el establecido en los pliegos de condiciones.

El Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental del Proyecto, con sus respectivos anexos debe radicarse por parte de la Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad independiente al Formato Informe Estado Social del Proyecto, con oficio de radicación separado.

Para la entrega del Último Informe, en caso de que la fecha de terminación de las obras no coincida con el tiempo establecido de tres (3) meses, el Contratista debe entregar a la Interventoría para revisión

y aprobación un informe parcial del mes o meses correspondientes al plazo faltante del contrato en el mismo formato.

Los aspectos generales en el diligenciamiento son:

Indicar Unidad Ejecutora y Territorial encargada del proyecto, número de informe presentado, período y fecha de elaboración.

- Numeral 1. Datos Generales
  Indicar el Nombre del proyecto y Tipo de Proyecto (Licenciado o No licenciado marcando con una X; para el caso de proyectos licenciados indicar el número de la resolución mediante la cual se otorgó la Licencia; para el caso de los proyectos no licenciados indicar si es PAGA - número de la versión del PAGA consecutivo INVIAS o si corresponde a un proyecto de mínimo impacto).

  Diligenciar el resto de información según documentos contractuales (Para el caso de Valor del Contrato indicar el valor del presupuesto oficial, así como registrar el valor asignado contractualmente al componente ambiental y social).

- Numeral 2. Inversión Ambiental
  Valor Ambiental Calculado: Es el valor consignado en el Plan de Inversión Ambiental. Registrar el número y fecha del último plan de inversión ambiental con pronunciamiento de no objeción de la Subdirección de Sostenibilidad, así como el valor ambiental calculado, de acuerdo con este plan de inversión ambiental.
  Valor Ambiental Pagado en el Período: Valor pagado por la Unidad Ejecutora dentro del período para el cumplimiento de las actividades ambientales. Registrar el número de las pre-actas mensuales correspondientes al período reportado, y registrar el valor ambiental pagado en el período.

  Valor Ambiental Acumulado Pagado en el Período: Valor acumulado pagado por la Unidad Ejecutora a la fecha de entrega del informe para el cumplimiento de las actividades ambientales. Diligenciar el valor ambiental pagado al período (acumulado), así como el valor ambiental pendiente por cobrar.

- Numeral 3. Estado Ambiental del Proyecto en el Período
  Numeral 3.1. Descripción de las principales actividades desarrolladas por el Contratista: Se describe de manera breve las actividades ejecutadas por el Contratista en desarrollo del objeto contractual durante el período reportado.

  Numeral 3.2. Descripción de las principales actividades desarrolladas por la Interventoría: Se describe de manera breve las actividades ejecutadas por la Interventoría en desarrollo del seguimiento efectuado al Contratista durante el período reportado.

Numeral 3.3. Seguimiento de la Interventoría a permisos ambientales del Contratista: Se diligencia la información sobre las obligaciones adquiridas en los diferentes permisos ambientales obtenidos y su cumplimiento en el período reportado: Se debe presentar para cada permiso ambiental con el que se cuente para la ejecución del objeto contractual, el estado en el que se encuentra, el número y fecha mediante el cual se otorgó o se radicó la solicitud y entidad ante la cual se realiza el trámite, se debe indicar la medida compensatoria establecida, registrando la cantidad y unidad de medida, el avance de la medida compensatoria al período, y ante la información registrada se debe presentar concepto de la Interventoría indicando entre otros, las recomendaciones para el Contratista y Subdirección de Sostenibilidad.

Numeral 3.4. Seguimiento de la Interventoría a los monitoreos ambientales a cargo del Contratista: Se diligencia el recurso objeto de monitoreo, el acto administrativo por el cual se requiere la medición, la cantidad de mediciones exigidas, el parámetro evaluado, su valor y se conceptúa su cumplimiento de acuerdo con la normatividad aplicable. Como referencia se diligencia la información de la normatividad aplicable y los resultados de la medición realizada, indicando si cumple o no. A su vez la Interventoría debe indicar su concepto frente a los resultados obtenidos.

Numeral 3.5. Seguimiento de la Interventoría a la adquisición con proveedores: Se diligencia las cantidades adquiridas de recursos durante el período y el estado de los permisos ambientales de los proveedores o terceros.

Numeral 3.6. Seguimiento de la Interventoría al cumplimiento del PMA o PAGA: Se reporta las actividades que han sido objeto de dificultades en su implementación, y se indican las actividades concertadas junto al Contratista para su cumplimiento, resaltando los requerimientos y/o acciones efectuadas hacia el Contratista por el no cumplimiento de metas o indicadores establecidos en las fichas de manejo del PMA o PAGA.

Numeral 3.7. Seguimiento de la Interventoría al cumplimiento de actos administrativos: Se relacionan las actividades que han sido objeto de dificultades en su implementación, y se indican las actividades concertadas junto al Contratista para su cumplimiento.

Numeral 3.8. Actuaciones sancionatorias en materia ambiental adelantadas por las Autoridades competentes en el periodo: En caso de existir actuaciones sancionatorias por parte de alguna Autoridad competente, se indicará su estado y se realizará una breve descripción que incluya los aspectos que incidieron en el inicio de las actuaciones sancionatorias, así como indicar las acciones coordinadas para su corrección.

Numeral 3.9. Actuaciones sancionatorias en materia ambiental adelantadas por las autoridades competentes en el periodo: Se debe describir las actuaciones que ha iniciado el interventor para conminar el cumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas por el Contratista, indicando el estado y las observaciones.

- Numeral 4. Conclusiones y Recomendaciones Ambientales
  El Interventor debe manifestar las conclusiones de la gestión ambiental relevantes sobre el estado del contrato de obra y de Interventoría.

  Igualmente debe presentar las recomendaciones a implementar por parte del Contratista de obra para subsanar las deficiencias en la gestión ambiental y tomar como Interventoría, las acciones que le competan para lograr que dichas recomendaciones se lleven a cabo. Las actuaciones que adelante la Interventoría debe garantizar el cumplimiento ambiental del objeto contratado y salvaguardar a la Entidad.

- Numeral 5. Anexos
  Junto a la información diligenciada en el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4, debe entregarse a la Subdirección de Sostenibilidad en formato físico y digital, según corresponda, los anexos que se relacionan a continuación:

  Anexo Nº 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos -actualizada al Período (N° Folios) (Incluir sólo los requerimientos ambientales).

  En esta matriz se consigna cada requerimiento ambiental realizado por la autoridad competente del nivel nacional o regional, en los actos administrativos generados para el desarrollo del objeto contractual, indicando su balance porcentual de cumplimiento proyectado y ejecutado en el período reportado.

  Se debe ingresar la información de la obligación, tal como ha sido establecida en el acto administrativo, especificando también la cantidad y unidad.

  El diligenciamiento de las casillas de Balance de cumplimiento al período, se realiza de acuerdo a la programación de actividades ambientales a ejecutar para el cumplimiento de las obligaciones, para lo cual debe reportarse el valor programado y el valor realmente ejecutado en el período. De esta manera, periódicamente se evidencia el avance en el Balance de cumplimiento del requerimiento, y la Interventoría mediante concepto establece las actividades pendientes de ejecución tendientes al cumplimiento del requerimiento.

Toda actividad desarrollada en marco del cumplimiento de los requerimientos de cada acto administrativo debe contar con los soportes (documentales y fotográficos) que respalde la información consignada.

La Interventoría debe incluir las conclusiones y recomendaciones ambientales para el cumplimiento ambiental de actos administrativos.

La columna definida como Balance de cumplimiento al Cierre del Contrato de Obra (Actividades ambientales pendientes y su costo) no se diligencia hasta la terminación del contrato de Obra. La última versión del Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 se entrega impresa y firmada como anexo al Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental del Contrato de Obra.

Anexo N° 2. Copia Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período (N° Folios).

Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período)

Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período).

Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental (Tres correspondiente al trimestre) con los soportes presentados para el cobro y productos entregables.

Anexo Nº 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA y/o PAGA - Actualizada al Período (N° Folios) (Incluir sólo las Fichas y/o proyectos ambientales).
En esta matriz se consigna cada actividad ambiental correspondiente a cada una de las fichas del componente ambiental y forestal del PMA (para el caso de proyectos licenciados) o de cada programa y/o proyecto establecido en el PAGA (para el caso de los proyectos No licenciados), indicando su balance porcentual de cumplimiento teniendo en cuenta los indicadores y metas formuladas para el período.

La columna definida como <u>Balance de cumplimiento al Cierre del Contrato de Obra (Actividades ambientales pendientes y su costo)</u> no se diligencia hasta la terminación del Contrato de Obra. En ella debe indicarse si se dio cumplimiento total a la actividad prevista y su costo, en caso contrario debe detallarse la actividad que quedó pendiente de cumplimiento e indicar su costo a precios del contrato de obra. La última versión del Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 se entrega impresa y firmada como anexo al Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental del Contrato de Obra.

A continuación, los soportes documentales a presentar sin que esto limite la entrega de parte de la Interventoría de cada evidencia del cumplimiento del Contratista para los programas del PAGA y/o de la licencia ambiental y PMA (según aplique):

Anexo N°6.1. Soportes de capacitaciones y conformación grupo de gestión ambiental (N° Folios).
Anexo N°6.2. Copia Oficios ambientales generados por la Interventoría en el Trimestre (N° Folios).
Anexo N°6.3. Copia Oficios ambientales generados por el Contratista en el Trimestre (N° Folios).
Anexo N°6.4. Copia de las Actas Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, y demás actas suscritas) (N° Folios).
Anexo N°6.5. Listado y ubicación de señalizaciones de frentes de obra y sitios temporales instaladas en el trimestre (N° Folios).
Anexo N°6.6. Balance de masas de explotación o adquisición de fuentes de materiales en el Trimestre (N° Folios).
Anexo N° 6.7. Seguimiento y control Generación de Residuos Sólidos peligrosos y no peligrosos con los soportes de aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final.
Anexo N°. 6.8. Control de volúmenes de agua de uso industrial (concesión o adquiridos con proveedores).
Anexo N° 6.9. Copia de las Planillas o Registros de disposición de residuos de obra en sitio autorizado (que incluya volúmenes y tabla comparativa frentes al volumen acumulado en Trimestre frente al volumen autorizado) (N° Folios) Cuyo formato queda a discreción de la Interventoría.
Anexo N°.6.10. Soportes del manejo de residuos líquidos domésticos e industriales en el trimestre.
Anexo N° 6.11. Soportes del programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos (Especificaciones particulares, planes e informes de tala, compensaciones, mantenimientos, restauraciones, captura y liberación de fauna, etc.).
Anexo N° 6.12. Soportes relacionados con la instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal, así como de plantas de trituración, asfalto y concreto según aplique.
Anexo N° 6.13. Soportes manejo de maquinaria, equipos y vehículos.
Anexo N° 6.14. Soportes y oficios remisorios de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAs).
Anexo N° 6.15. Copia de los Resultados de Monitoreos en el Trimestre (N° Folios).
Anexo N° 6.16. Registro fotográfico Ambiental del Trimestre de cada programa ambiental, requerimiento Licencia Ambiental o ficha de manejo del PMA (N° Folios).

En el caso que la Interventoría identifique incumplimiento por parte del Contratista a las obligaciones del contrato de obra, deberá seguirse los lineamientos establecidos por la Entidad. Por lo tanto, cuando se presenten incumplimientos en las obligaciones contractuales por parte del Contratista, es responsabilidad del Interventor solicitar por escrito el inicio de un proceso por incumplimiento diligenciando los formatos ALEDEJ-FR-5 “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-” y ALEDEJ-FR-6 “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo

sancionatorio", entregar los documentos soportes e indicando el valor estimado de la multa o sanción.

VI. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE MODIFICACION	DESCRIPCION
1	30 de diciembre de 2016	Alineación nuevo Sistema Integrado de Gestión, Mapa de procesos, proceso Misional Gestión Ambiental, Social, Predial y de Sostenibilidad en Proyectos de Infraestructura. Reemplaza a MSE-IN-18, Versión 2. Ampliación y aclaración sobre el diligenciamiento de los Formatos.
1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MSOAMB-MN-IN-1 y Formatos que reemplazan, MSOAMB-MN-IN-1-FR-1, MSOAMB-MN-IN-1-FR-2, MSOAMB-MN-IN-1-FR-3, MSOAMB-MN-IN-1-FR-4, MSOAMB-MN-IN-1-FR-5, MSOAMB-MN-IN-1-FR-10.